

Nur Zahirah binti Salehuddin

Lwn

Mohd Fakhzan bin Mohd Najmudin

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan No.: 2312-A0010-001-0131, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 1 Ogos 2024 bersamaan 26 Muharram 1446H]

Peguam Syarie

Perayu: *Tiada*

Responden: Pn. Nurhidayatul Khzarina bt. Mohd Khalid (Tetuan Siti Hajar Hidayatul & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 7.12.2023 dalam kes Permohonan No.: 10100-074-0590-2021.

[2] Pada 14.12.2023, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan keputusan tersebut, namun begitu pada tarikh 11.6.2024, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik kes Rayuan No.: 2312-A0010-001-0131 dengan memfailkan Borang MS 19.

[3] Berdasarkan Notis Penarikan Balik kes tersebut, kami berpuas hati bahawa kes ini boleh dibatalkan berdasarkan Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No.: 2312-A0010-001-0131 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor